P U T U S A N

Nomor 1303/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. C. Herianto Simangunsong Alias Ucok
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/25 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Yuka Lingkungan 21 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pelabuhan

Terdakwa Mhd. C. Herianto Simangunsong Alias Ucok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1303/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1303/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) Tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang sejumlah Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUNARDI, saksi RAINBAT ARIS SINAGA, saksi DIDIT SUSANTO dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika yang terjadi di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib para saksi Kepolisian langsung menuju ke Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK sedang berada di Pos Jaga Malam dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong berada di atas meja yang berada di depan terdakwa, para saksi Kepolisian juga menemukan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual, dimana terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2590/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik tersangka atas nama MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 093/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA,SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram gram milik MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi SUNARDI, saksi RAINBAT ARIS SINAGA, saksi DIDIT SUSANTO dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika yang terjadi di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Marelan Kota Medan, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib para saksi Kepolisian langsung menuju ke Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dan melihat terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK sedang berada di Pos Jaga Malam dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong berada di atas meja yang berada di depan terdakwa, para saksi Kepolisian juga menemukan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap) dengan maksud untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2590/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik tersangka atas nama MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 093/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA,SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram gram milik MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Didit Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama saksi SUNARDI, saksi RAINBAT ARIS SINAGA dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Polres Belawan).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong dan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong ditemukan di atas meja yang berada didepan terdakwa dan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari DODI SANJAYA dengan maksud untuk terdakwa jual.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi Sunardi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama saksi DIDIT SUSANTO, saksi RAINBAT ARIS SINAGA dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Polres Belawan).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong dan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong ditemukan di atas meja yang berada didepan terdakwa dan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memperoleh shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari DODI SANJAYA dengan maksud untuk terdakwa jual.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong dan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncigkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong ditemukan di atas meja yang berada didepan terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari DODI SANJAYA (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari DODI SANJAYA sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) jika shabu tersebut berhasil terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah 8 (delapan) kali menerima atau membeli Narkotika jenis shabu dari DODI SANJAYA.
- Bahwa perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- Uang sejumlah Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal dari saksi SUNARDI, saksi RAINBAT ARIS SINAGA, saksi DIDIT SUSANTO dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika yang terjadi di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib para saksi Kepolisian langsung menuju ke Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa para saksi melihat terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK sedang berada di Pos Jaga Malam dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong berada di atas meja yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa para saksi Kepolisian juga menemukan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual;
- Bahwa dimana terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan hasil pemeriksaan Labkrim Polri Cabang Medan NO.LAB : 2590/NNF/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram milik tersangka atas nama MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK adalah *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 093/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA,SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram gram milik MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsidairitas dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya, adapun dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam hal ini adalah subjek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dan ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Mhd. C. Herianto Simangunsong Alias Ucok, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkankan semua identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya terbukti Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, dan dapat mengingat apa yang terjadi, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa terdakwa sewaktu membawa atau menguasai berupa narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram tersebut tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan pengobatan/kesehatan maupun untuk suatu penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan didukung dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan :

- Bahwa berawal dari saksi SUNARDI, saksi RAINBAT ARIS SINAGA, saksi DIDIT SUSANTO dan saksi ANGGRA FAJAR PRATAMA (Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika yang terjadi di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib para saksi Kepolisian langsung menuju ke Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;
- Bahwa para saksi melihat terdakwa MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG ALIAS UCOK sedang berada di Pos Jaga Malam dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong berada di atas meja yang berada di depan terdakwa;
- Bahwa para saksi Kepolisian juga menemukan uang Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana terdakwa, dari pengakuan terdakwa diakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah milik terdakwa yang diperoleh dari DODI SANJAYA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk terdakwa jual;
- Bahwa dimana terdakwa menjual Narkotika jenis shabu sejak 26 April 2023 dengan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terakhir kali terdakwa menjual Narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek Yuka Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap uang sebesar Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ditemukan dari dalam kantong celana terdakwa adalah uang hasil penjualan shabu yang terdakwa lakukan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti langsung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor : 093/V/POL-10009/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditandatangani oleh MALA KARTIKA,SE selaku Manajer Cabang Pengadaian menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua dua) gram gram milik MHD. C. HERIANTO SIMANGUNSONG Alias UCOK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. C. Herianto Simangunsong Alias Ucok tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis Ganja sebanyak 10 (sepuluh) Amp dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat ditaksir seberat 25 (dua puluh lima) Gram netto
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Magnum yang didalamnya 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 10 (Sepuluh) buah plastik klip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, SH., MH, dan Martua Sagala, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryandi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Teleconfrences;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
As'ad Rahim Lubis, SH., MH	Sulhanuddin, SH.,MH
Martua Sagala, SH., MH	

Panitera Pengganti,

Aryandi, SH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)